

RECURSO CÍVEL Nº 5006108-97.2024.4.02.5117/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: SINEZIO PINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

ADMINISTRATIVO. UNIÃO FEDERAL. BANCO DO BRASIL S/A. FUNDO PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTURAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, DECRETO Nº 20.910/32. TEMA REPETIVO 545/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condene o recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força das disposições do CPC/2015, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, ora deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5006108-97.2024.4.02.5117

510014939963 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5006108-97.2024.4.02.5117/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: SINEZIO PINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por SINÉZIO PINA DE OLIVEIRA, em face da UNIÃO FEDERAL e BANCO DO BRASIL S/A, na qual visa obter a revisão do saldo de sua conta PASEP, mediante incidência de expurgos referentes aos Planos Verão e Collor I.

Na sentença (evento 14), após ter sido apontado que a parte autora se aposentou em fevereiro/2008 e somente ajuizou a presente demanda em agosto/2024, o feito foi extinto com resolução de mérito, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Em recurso (evento 17), a parte autora pugna pela reforma da sentença, de modo a afastar a prescrição quinquenal, com decorrente acolhimento do pedido formulado na exordial.

É o breve relatório.

VOTO

Sem maiores delongas, no que tange à prescrição aplicável aos expurgos decorrentes dos planos econômicos Verão e Collor I, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no seguinte sentido:

*“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. **PIS/PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DL 20.910/32. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. 1. O prazo prescricional a se observar em ação de cobrança de expurgos inflacionários de contas individuais do PIS/Pasep é o prazo quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32. Precedentes: REsp 940.216/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 17.9.2008; REsp 991.549/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6.11.2007, DJ 26.11.2007; AgRg no Ag 848.861/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3.9.2008; AgRg no REsp 748.369/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 15.5.2007. 2. No caso dos autos, a pretensão dos substituídos concernente à correção dos valores depositados em suas***

contas, com a aplicação dos percentuais de 42,72% e 44,80% correspondentes aos meses de janeiro de 1989 e abril de 1990, encontra-se fulminada pela prescrição, porquanto transcorridos mais de cinco anos entre o termo inicial (data a partir da qual se deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada) e o ajuizamento da ação, em 4.3.2005. 3. Agravo regimental não provido. (AGA 200702648809, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, 12/03/2010)”

Nesta mesma toada, cabe aqui reproduzir a tese firmada no Tema Repetitivo 545/STJ:

Documento 1	Assuntos					Selecionar
Tema Repetitivo 545	Situação	Trânsito em Julgado	Órgão julgador	PRIMEIRA SEÇÃO	Ramo do direito	DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão submetida a julgamento	Questiona-se a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32 em demanda promovida por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP em face da União pleiteando o pagamento de diferenças de correção monetária expurgos inflacionários no saldo das referidas contas.					
Tese Firmada	É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32.					
Anotações NUGEPNAC	RRC de Origem (art. 543-C, § 1º, do CPC/73).					
Repercussão Geral	Tema 198/STF - Prazo prescricional relativo às atualizações monetárias de contas fundiárias do PIS/PASEP.					

No mais, com base na teoria “actio nata”, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal é a data do conhecimento da suposta lesão, que no caso concreto ocorreu com a aposentadoria do ora recorrente em fevereiro/2008 (evento 13, anexo1).

De tal sorte, como o ajuizamento da presente demanda somente ocorreu em agosto/2024 (evento 1), inegavelmente, a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição quinquenal.

Apenas para fins de registro, esta Turma Recursal possui precedente em idêntico sentido (processo nº 5058916-30.2024.4.02.5101; Relatora: Daniella Rocha Motta; Julgado em 15/10/2024).

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Condeno o recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força das disposições do CPC/2015, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, ora deferida.